

1500533-21.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... os acusados estavam em local de tráfico, na posse de droga cuja quantidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que não tivessem sido surpreendidos no ato de alguma venda. Nesse sentido:

"Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga ...

2º Ofício Criminal

Fls. _____

Campinas/SP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215 - Jd. Santana

CEP: 13088-653 - Campinas - SP

Telefone: (19) 2101-3352 - E-mail: Campinas2cr@tjsp.jus.br

1500533-21.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500533-21.2022.8.26.0548

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIEL MARCELO PELEGRINO FERREIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

ADRIEL MARCELO PELEGRINO FERREIRA, RG nº 40.830.141/SP e ALLAN DE MARCO MARQUES, RG nº 30.891.275/SP, foram processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia de fls. 01/03. Aos 16.02.22 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 135). Inicialmente os acusados foram notificados da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 188, 190 e 194). A denúncia foi recebida aos 05.05.22 sendo os acusados citados aos

18.05.22 (fls. 195, 277 e 279). Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foram interrogados os réus. Encerrada a instrução, em sede de memoriais, a representante do Ministério Público opinou pela condenação dos acusados nos termos da denúncia, enquanto a Defesa do acusado Adriel arguiu nulidade do feito com base na ilegalidade da prova e, no mérito, as defesas formularam pleitos alternativos de absolvição por insuficiência de provas ou aplicação da pena no mínimo legal, fixando-se o regime aberto/semiaberto. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, exame que apresentou resultado positivo para cocaína e oralidade (fls. 05/16, 19/24 e 168/173). A autoria também cristalizou-se. Com efeito, após permanecerem em sugestivo silêncio na delegacia, em juízo os acusados negaram o tráfico. Adriel alegou que estava comendo um salgado e viu quando os guardas colocaram Allan na viatura. Na sequência os guardas vieram para o seu lado e o detiveram como suspeito. Não portava nenhuma substância, somente dez reais em dinheiro, fruto de seu trabalho como ourives. Já Allan assumiu a posse das 19 porções de crack que trazia consigo e alegou ter comprado do corréu Adriel para seu consumo, eis que usuário. Os guardas municipais hoje ouvidos relataram tê-los abordado em local de tráfico, depois que viram Allan mantendo contato com um terceiro indivíduo, em atitude que lhes despertou suspeita. Revistados, com Allan foram encontradas 19 porções de crack, além de dinheiro. Durante a ocorrência, perceberam que o corréu Adriel estava à espreita, aparentando algum nervosismo. Inicialmente Adriel não esboçou nenhuma reação, mas depois tentou fugir durante a revista, sendo detido mais à frente. Com ele havia uma pochete contendo outras 61 porções de crack e dinheiro. E não há por que negar crédito às palavras dos guardas municipais, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente os acusados, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, os agentes são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Realmente: “No que tange ao valor probatório do testemunho de policiais, há que se considerar que, por se tratar de agente público, goza também da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública. Não pode, pois, ser considerado inidôneo ou suspeito para prestar depoimento, por conta de mera condição funcional. Os autos não apontam motivos no sentido de que os policiais não agiram escorreitamente, ou de que tinham algum interesse em incriminar falsamente o Apelante” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1501997-51.2020.8.26.0548 – 12ª Câmara – Campinas – m.v. – j. 16.04.21 – Rel. Des. Paulo Rossi). Neste contexto, lícito é atribuir aos réus a posse de todo o entorpecente que foi apreendido. A versão por eles apresentada permaneceu completamente isolada nos autos diante das declarações prestadas pelos guardas municipais, que possuem fé pública e cuja atuação goza de presunção de legitimidade. Aliás, custa crer que os guardas tivessem o trabalho de forjar 61 porções de crack, além de dinheiro, apenas para incriminar indevidamente o acusado Adriel. E não há irregularidade alguma na ação dos guardas municipais, que tinham fundadas razões para agir, na medida em que surpreenderam os réus em praça pública, em atitude suspeita e em local de venda de drogas, logrando detê-los em flagrante pela prática de crime permanente. Nesse sentido: “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - Preliminar - Alegação de ilicitude das provas - Inocorrência - Situação de flagrância que autoriza a realização da prisão por guardas municipais - Poder de polícia conferido à referida classe pela Lei 13.022/14 - Mérito - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Pedido desclassificatório que não comporta acolhida - Validade da palavra dos agentes públicos - Quantidade de entorpecentes, circunstâncias da apreensão e perícia telefônica que evidenciam a destinação à mercancia - Condenação bem decretada - Pena bem decretada - Básica acrescida com acerto - Ré que integrava o corpo da Guarda Municipal, valendo-se da função para perpetrar atos espúrios - Adequação da fração de redução derivada da minorante elencada no §4º do art. 33 da Lei de Drogas - Possibilidade de modulação do coeficiente de arrefecimento com fulcro na quantidade e natureza das drogas, quando não utilizadas tais circunstâncias na

primeira etapa da dosimetria - Precedentes - Considerando-se a ausência de hediondez da figura privilegiada do delito, mostra-se pertinente a fixação de regime semiaberto - Meio aberto insuficiente - Circunstâncias judiciais desfavoráveis - Tráfico de cocaína, droga altamente nociva - Substituição da sanção corpórea desaconselhável - Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido" (sublinhei, TJ/SP - Apel. Crim. nº 1500188-31.2018.8.26.0666 - 4ª Câmara - Artur Nogueira - v.u. - j. 11.08.20 - Rel. Des. Camilo Léllis). A traficância restou plenamente configurada, porquanto os acusados estavam em local de tráfico, na posse de droga cuja quantidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que não tivessem sido surpreendidos no ato de alguma venda. Nesse sentido: "Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não sendo necessária a tradição para consumação do delito (RJTJSP- vol. 97, pág. 512)" (Apel. Crim. nº 0000272-15.2018.8.26.0470 - 8ª Câmara - Porangaba - v.u. - j. 06.02.20 - Rel. Des. Marco Antônio Cogan). A versão de Allan, de que seria usuário e teria adquirido as 19 porções de crack do corréu Adriel, para consumo próprio, não encontra amparo na prova existente nos autos, inclusive porque o acusado não comprovou ser detentor de condição econômica que lhe permitisse comprar, de uma só vez, tamanha quantidade de droga apenas para seu deleite. Por sinal, ambos traziam consigo dinheiro de origem não demonstrada e não comprovaram o exercício de qualquer ocupação lícita, o que vem reforçar a conclusão de que traficavam como meio de subsistência, até mesmo em parceria, dadas as circunstâncias da prisão e a semelhança das substâncias que portavam. A eventual condição de usuário dos acusados não tem o condão de afastar a traficância mesmo porque, não é incomum que usuários de droga pratiquem a mercancia para garantir o próprio vício. Passo, pois, à individualização da pena dos acusados. ADRIEL - A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (mínimo acrescido de 1/3 em razão dos antecedentes - fls. 85/89 - procs. nº 0002606-43, 0040227-64, 0062891-70 e 0073038-14). B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: além de ostentar antecedentes, o acusado é reincidente (fls. 89/90 - proc. nº 1512986-60). Acréscimo de mais 1/6, resultando na pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Realmente: "Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como Maus Antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena" (STJ, HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013). C) Causas de aumento e diminuição de pena: a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é absolutamente inviável em face da reincidência, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. Nesse sentido: "Saliento que a reincidência, além de necessariamente agravar a pena, produz outros efeitos previstos em lei, dentre eles a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501754-10.2020.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 30.03.21 - Rel. Des. Paulo Rossi). D) Apelar em liberdade: o réu ostenta péssimos antecedentes, sendo inclusive reincidente, esteve preso durante todo o processo e foi condenado por crime gravíssimo, equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva. A propósito: "O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)" (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: fechado, o único cabível para o caso, por expressa previsão legal, nos termos das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência

e eficácia, pois trata-se de réu reincidente, condenado por crime que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). De fato: “O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 – 8ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 16.04.21 – Rel. Des. Ely Amioka). ALLAN - A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (mínimo acrescido de 1/6 em razão dos antecedentes – fls. 108/109 – proc. 0081270-35). B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: além de ostentar antecedentes, o acusado é reincidente (fls. 110 e 125 – proc. 0082817-13). Acréscimo de mais 1/6, resultando na pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Realmente: “Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como Maus Antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena” (STJ, HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013). C) Causas de aumento e diminuição de pena: a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é absolutamente inviável em face da reincidência, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. Nesse sentido: “Saliento que a reincidência, além de necessariamente agravar a pena, produz outros efeitos previstos em lei, dentre eles a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1501754-10.2020.8.26.0548 – 12ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 30.03.21 – Rel. Des. Paulo Rossi). D) Apelar em liberdade: o réu ostenta antecedentes, sendo inclusive reincidente, esteve preso durante todo o processo e foi condenado por crime gravíssimo, equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva. A propósito: “O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)” (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: fechado, o único cabível para o caso, por expressa previsão legal, nos termos das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, pois trata-se de réu reincidente, condenado por crime que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). De fato: “O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 – 8ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 16.04.21 – Rel. Des. Ely Amioka). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 187/22 e: A) CONDENO O RÉU ADRIEL MARCELO PELEGRINO FERREIRA, RG nº 40.830.141/SP, a cumprir 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão,

em regime fechado, e a pagar e 777 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. B) CONDENO O RÉU ALLAN DE MARCO MARQUES, RG nº 30.891.275/SP, a cumprir 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e a pagar e 680 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Recomendem-se os acusados na prisão em que se encontram. Custas pelos réus no valor de 100 UFESPs, cada um, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. No mais, DECRETO a perda do numerário apreendido nos autos, cuja origem não foi demonstrada, oficiando-se.

P.I.C.

Campinas, 12 de setembro de 2022.

Abelardo de Azevedo Silveira
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA